Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 3181-0228

Processo nº **0071504-34.2020.8.17.2001**

AUTORA: ZORAYDE LOURENCO DE OLIVEIRA

REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

Em tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de ID nº 72543078, confirmada pelo E. TJPE em sede de recurso de apelo, restou constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da Autora.

Uma vez juntada aos autos a pretensão exequenda autoral e, antes mesmo de apreciada a sua regularidade, a Ré acostou comprovante de depósito judicial, alertando fazer referência ao pagamento da condenação e da verba honorária (ID de nº 81691934).

Sobre a monta, a Autora, intimada, manifestou a sua expressa concordância, ao tempo em que pediu a sua liberação já com a retenção dos honorários contratuais (ID de nº 82245491).

Breve relatório.

Decido.

De pronto, DEFIRO a retenção dos honorários pactuados, à razão de 20% (VINTE por cento), dedutíveis do importe a ser levantado pela Demandante, com esteio no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994[1], eis que presente nos autos a respectiva autorização para o decote (ID de nº 82245493).

Pois bem.

A extinção de uma execução, seja ela com ou sem julgamento de mérito, faz-se por meio de sentença, consoante determina o artigo 925, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, o artigo 924, do Código de Processo Civil reza o seguinte:

Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(...) II - a obrigação for satisfeita

A extinção da dívida, por meio da satisfação da obrigação imposta é uma forma de extinção do próprio processo, vez que, desaparecendo a dívida, desaparece o motivo originário do processo.

Nesse diapasão, a execução será extinta logo que se mostre satisfeita a obrigação exequenda, o que verifico que ocorreu no caso concreto, haja vista a Ré ter depositado quantia suficiente para pagamento

da condenação, antes mesmo de apreciada a regularidade do pleito exequendo autoral, com a qual manifestou expressa anuência a Promovente.

Assim sendo, e por tudo mais que nos autos consta, **EXTINGO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Porque incontroverso, autorizo a IMEDIATA[2] liberação do depósito de ID nº. 81691934, no valor de R$ 10.547,68 -, do seguinte modo:

R$ 7.031,78 (sete mil e trinta e um reais e setenta e oito centavos)[3]*, mais acréscimos remuneratórios, em favor da Autora, ZORAYDE LOURENÇO DE OLIVEIRA, CPF nº 733.395.204-53, já com o decote dos honorários contratuais; e*

R$ 3.515,90 (três mil, quinhentos e quinze reais e noventa centavos)*, mais acréscimos remuneratórios, em favor da ADUSEPS - Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, inscrição no CNPJ nº 001.444.379/0001-91, dos quais R$ 1.757,95 referentes aos honorários sucumbenciais e R$ 1.757,95*[4] *aos contratuais.*

Requisite à CEF a transferência dos numerários acima, com os acréscimos remuneratórios, para as contas dos seus beneficiários, indicadas na peça de ID de nº 82245491.

Conste do expediente autorização para o decote de eventuais tarifas administrativas com a operação.

Custas iniciais recolhidas pela Ré, vencida (ID de nº 81691331).

Despesas processuais não incidentes sobre esta fase executiva do feito, nos termos da Nota Técnica nº 001/2021, publicada no DJe de 11/03/2021[5], uma vez que sequer teve ela início.

Cumprida as formalidades de praxe, ao ARQUIVO.

P. R. I. Cumpra-se.

Recife-PE, 16 de junho de 2021.

Dia de São Ciro.

Bel. DAMIÃO SEVERIANO DE SOUSA

Juiz de Direito

1Lei nº. 8.906/94, art. 22. "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

2 Art. 57, da Lei nº. 16.397/18, e art. 1º, do Provimento nº. 05/2011, do Conselho de Magistratura de Pernambuco

3 R$ 8.789,73 – [20% x R$ 8.789,73] = R$ 7.031,78.

4 20% x R$ 8.789,73 = R$ 1.757,95.

5"(...) Da redação da lei também se extrai a conclusão de que, não havendo início da fase de cumprimento de sentença e promovendo o devedor o pagamento integral no prazo do artigo 523 do CPC, não incidirão custas processuais e taxa judiciária (...)."